



P U T U S A N
No. 490 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HERU DANIEL, SH., dan kawan-kawan**, para Pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkantor di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang- 15119, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

JIMMY SANTOSO HERLAMBANG, bertempat tinggal di Jl. Raya Kedoya No. 2 RT. 002 RW. 002, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ADIDHARMA WICAKSONO, SH., dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Komplek Puri Mutiara Blok A No. 26-29 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2012;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai satu kesatuan merek dagang "Laiker + Lukisan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Koki China Ciptaan" dengan nomor agenda permohonan: D002009010277 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek (selanjutnya disebut Direktorat Merek), untuk kelas 30 atas nama Penggugat yang melindungi barang-barang berupa: Mie (bukti P-1);

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat menyampaikan surat kepada Direktorat Merek untuk mendapatkan informasi pendaftaran merek dengan nomor agenda permohonan D002009010277 yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Februari 2010 (bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat menerima surat pemberitahuan informasi status pendaftaran merek dengan nomor surat HKI-4-HI.06.01.78 dari Direktorat Merek dengan nomor agenda D002009010277 dengan klasifikasi jenis barang kelas 30 yang masih dalam proses pemeriksaan substantif (bukti P-3);
4. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Merek nomor HKI.4.01.15.2009010277 tertanggal 24 Agustus 2010 perihal penolakan pendaftaran merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2009 dengan nomor agenda permohonan D002009010277 untuk klasifikasi jenis barang kelas 30, yang melindungi barang-barang berupa: Mie, karena mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang sejenis dengan merek "Lacker" dengan nomor IDM000054824 (bukti P-4);
5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Penggugat mengajukan surat pemberitahuan pada Direktorat Merek mengenai penunjukan surat kuasa khusus dari Jimmy Santoso Herlambang kepada konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar dari kantor hukum Santosa & Partners, sehingga segala surat menyurat terkait dengan permohonan pendaftaran merek dagang sebagai satu kesatuan "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" ditujukan kepada nama dan konsultan HKI dari Santosa & Partners Law Firm (bukti P-5);
6. Bahwa pada tanggal 21 September 2010, Penggugat menyampaikan surat permohonan atas informasi produk yang diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia berkaitan dengan produk merek "Lacker" dengan nomor Sertifikat merek IDM000054824 milik PT. Sayap Mas Utama untuk produk mie

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dengan nomor surat Ref. No. 293/S&P/Legal/IX/2010 nomor perkara: Ref. No. Case: 005/JSH/S&P/III/2009 (bukti P-6);

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil investigasi langsung di Direktorat Jenderal perdagangan dalam Negeri dan lapangan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama tidak diproduksi dan tidak terdapat di pasar baik pasar tradisional maupun pasar-pasar besar lainnya seperti supermarket, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Merek mengatur bahwa: "Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal";

Selanjutnya penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Merek memberi penjelasan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat";

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2010, Penggugat menyampaikan surat permohonan atas informasi produk yang diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia berkaitan dengan produk merek "Lacker" dengan nomor Sertifikat merek IDM000054824 milik PT. Sayap Mas Utama untuk produk mie yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dengan nomor surat Ref. No. 294/S&P/Legal/IX/2010 nomor kasus: Ref. No. Case: 005/JSH/S&P/III/2009 (bukti P-7);
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan investigasi langsung di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama sampai saat ini belum ditemukan dokumen terkait dengan penilaian wajib suatu perusahaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapat nomor pendaftaran produk pangan karena menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.00/05.1.2569 tentang kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan, bahwa "Produk pangan yang diedarkan setiap perusahaan wajib dinilai oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapat nomor pendaftaran produk pangan (vide Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3));
10. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan Ref. No: 304/S&P/Legal/X/2010, Penggugat mengajukan permohonan keberatan akan adanya

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan permohonan pendaftaran merek milik Penggugat sebagai satu kesatuan merek dengan merek dagang "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dengan nomor agenda permohonan D002009010277 untuk klasifikasi jenis barang kelas 30, yaitu: Mie kepada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (bukti P-8);

11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, Penggugat mengajukan permohonan *hearing* (dengar pendapat) di Direktorat Merek dengan nomor tanda terima HKI.4.01.10A.15542/10 (bukti P-9);
12. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pemeriksaan Direktorat Merek untuk mengadakan *hearing* (dengar pendapat) secara langsung yang waktunya telah disetujui akan dilakukan pada tanggal 02 November 2010 (bukti P-10);
13. Bahwa pada tanggal 02 November 2010 pada proses *hearing* tersebut, Penggugat menyampaikan dasar-dasar keberatan sebagaimana disampaikan dalam surat keberatan yang diajukan pada tanggal 08 Oktober 2010;
14. Bahwa pada tanggal 19 April 2011, Direktorat Merek mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor: D002009010277 perihal penolakan permohonan pendaftaran merek, dalam surat tersebut Direktorat Merek menyampaikan, "Sehubungan dengan surat saudara tanggal 02 November 2010 perihal keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dagang "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" tetap ditolak" (bukti P-11);
15. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan surat keberatan pada tanggal 02 November 2010 seperti yang disampaikan oleh Direktorat Merek. Surat keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Direktorat Merek adalah tertanggal 8 Oktober 2010 dengan Ref. No: 304/S&P/Legal/X/2010 perihal surat keberatan atas akan adanya penolakan permohonan pendaftaran merek "Laiker" nomor agenda: D002009010277 kelas 30 tanggal penerimaan permintaan 30 Maret 2009 pemohon: Jimmy Santoso Herlambang (bukti P-12);
16. Bahwa dengan kelirunya Tergugat menyampaikan tanggal dimana Penggugat menyampaikan surat keberatan yang terdapat dalam isi surat resmi Direktorat Merek tersebut, maka Direktorat Merek telah melakukan kekeliruan hukum, sehingga mengakibatkan surat resmi tersebut batal demi hukum;
17. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2011, Penggugat mengajukan permohonan banding merek kepada Ketua Komisi Banding Merek dengan Ref. No.: 090/S&P/Legal/VII/2011 perihal: Permohonan banding atas penolakan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran merek dagang "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat yang diterima oleh Direktorat Merek pada tanggal 14 Juli 2011 dengan nomor tanda terima HKI.4.01.11.0187/11 (bukti P-13);

18. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 pukul 14.00 Wib, Penggugat menerima surat dari Sekretaris Komisi Banding Merek dengan nomor 192/KBM/HKI/Srt/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 mengenai kekurangan kelengkapan persyaratan (formalitas) yaitu surat kuasa bertanda-tangan asli serta fotocopy Sertifikat terdaftar lawan nomor daftar: IDM00054824 (bukti P-14);
19. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, Penggugat mengajukan kekurangan kelengkapan persyaratan (formalitas) dengan nomor tanda terima: 158/VIII/2011 dari Santosa & Partners Law Firm yaitu surat kuasa banding bertanda-tangan asli, fotocopy surat DJHKI tentang kekurangan perlengkapan persyaratan banding merek dan fotocopy Sertifikat terdaftar lawan nomor daftar: IDM00054824 yang diterima dan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Banding Merek (bukti P-15);
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding, "Dalam hal permohonan banding telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), permohonan banding dicatat dalam buku khusus permohonan banding";
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding, "Permohonan banding yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon banding atau kuasanya";
22. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, permohonan banding Penggugat yang telah tercatat tidak pernah diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau kuasanya, oleh karenanya secara fakta terdapat cacat hukum dalam tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding merek, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding;
Adapun bunyi Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:
"Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum";

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa persidangan pemeriksaan banding putusan Majelis Komisi Banding Merek secara faktual dilakukan secara tertutup, karena Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang waktu pelaksanaan persidangan pemeriksaan banding dan ataupun menerima informasi serta pengumuman di Direktorat Merek mengenai adanya pelaksanaan sidang Komisi Banding Merek. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
25. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 16 November 2011, pukul 11.00 Wib Penggugat menerima surat pemberitahuan mengenai putusan Majelis Komisi Banding Merek tertanggal 07 November 2011 dengan No. 14 KEP/KBM/HKI/XI/2011 berikut salinan putusan Komisi Banding Merek dengan nomor 214/KBM/HKI/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 (selanjutnya disebut "Putusan Komisi Banding Merek") yang menolak permohonan banding merek yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-16);
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;
- Adapun bunyi Pasal 14 ayat (3) huruf (c) adalah sebagai berikut:
- Keputusan Komisi Banding harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun keputusan;
 - b. Nama dan tanda tangan Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus permohonan banding;
 - c. Nama dan alamat lengkap Pemohon Banding dan/atau kuasanya;
 - d. Merek yang dimintakan banding;
 - e. Pokok-pokok alasan dalam pengajuan permohonan banding;
 - f. Dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan
 - g. Amar keputusan;
27. Bahwa dalam surat pemberitahuan mengenai putusan Majelis Komisi Banding Merek tertanggal 07 November 2011 dengan No. 14 KEP/KBM/HKI/XI/2011 berikut putusan Komisi Banding Merek dengan nomor 214/KBM/HKI/2011 tidak memuat dan mencantumkan tujuan kepada siapa surat itu ditujukan diantaranya tidak terdapat nama dan alamat lengkap Pemohon Banding dan/atau kuasanya yang semestinya menjadi tujuan dari surat tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, Pasal 14 ayat (3) huruf c sehingga surat tersebut cenderung

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



direkayasa (*vide* bukti P-16);

28. Bahwa meskipun terdapat cacat hukum dalam tata cara pemeriksaan dan penyelesaian banding merek, Penggugat membaca, menganalisa dan menelaah lebih jauh terhadap isi keputusan Komisi Banding Merek tertanggal 07 November 2011 dan salinannya No. 14/KBM/HKI/2011 yang diterima Penggugat tanggal 16 November 2011, dimana pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut (seperti yang dikutip dalam putusan);

- a. Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Laiker dengan nomor agenda D00.2009.010277, tertanggal 30 maret 2009 untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: Mie;
- c. Menimbang, bahwa ternyata permohonan pendaftaran merek Laiker tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Lacker" milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor IDM000054824 untuk barang yang sejenis (Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
- d. Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan, bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- e. Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan;

- f. Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;
- g. Menimbang, bahwa merek "Lacker" nomor daftar: IDM000054824 adalah merek yang terdiri atas unsur merek kata "Lacker", dimana konsumen pengguna merek ini akan menyebut atau mengucapkan kata "Lacker", dengan demikian unsur merek kata yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "Lacker";
- h. Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek "Laiker" yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang terdiri atas unsur merek kata "Laiker" dimana kedua unsur merek tersebut menonjol dan dominan, sehingga salah satu unsur merek tersebut memiliki persamaan pada kata "Laiker";
- i. Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "Laiker" dengan "Lacker", dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu mempunyai persamaan bunyi ucapan;
- j. Menimbang, bahwa dan dalam kenyataan antara merek "Laiker" atas nama Pemohon Banding dengan merek "Lacker" yang menjadi dasar penolakan yaitu nomor daftar IDM000054824 mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu mempunyai persamaan bunyi ucapan;
- k. Menimbang, bahwa merek "Laiker" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding bila dibandingkan dengan merek "Lacker" nomor daftar: IDM000054824 mempunyai persamaan pada pokoknya, yaitu mempunyai persamaan bunyi, ucapan, maka pertimbangan mengenai dimiliki oleh pihak lain dan barang sejenis yang terdapat dalam unsur pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- l. Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran merek "Laiker" diajukan oleh Jimmy Santoso Herlambang, berkedudukan di Jalan Raya Kedoya No. 2 Rt. 002/Rw. 002, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- m. Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan merek "Lacker"

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



nomor daftar: IDM00054824 atas nama PT. Sayap Mas Utama, berkedudukan di Jalan Tipar Cakung Kav. P5-7, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;

- n. Menimbang, bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lain, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda dan berlainan;
- o. Menimbang, bahwa antara merek "Laiker" atas nama Pemohon Banding dengan merek "Lacker" nomor daftar: IDM00054824, mempunyai persamaan pada pokoknya dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan barang yang sejenis antara kedua merek di maksud;
- p. Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang tersebut;
- q. Menimbang, bahwa merek "Lacker" nomor daftar: IDM00054824, adalah untuk melindungi barang-barang serupa: Mie, bihun, sohun, tapioca, bumbu masak, vanili, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, vanili, mie, bihun, sohun, gist, havermot, hunkwe, misoa, mie kering, spaghetti, penyedap rasa dan aroma kopi, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu masak, bumbu kari (rempah-rempah), essence untuk bahan makanan (kecuali essence yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, adas manis, bahan pengental untuk makanan;
- r. Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Laiker" untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: Mie;
- s. Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang: Mie yang terdapat dalam merek "Laiker" atas nama Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang: Mie, bihun, sohun, tapioca, bumbu masak, vanili, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, vanili, mie, bihun, sohun, gist, havermot, hunkwe, misoa, mie kering, spaghetti, penyedap rasa dan aroma kopi, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu masak, bumbu kari (rempah-rempah), essence untuk bahan makanan (kecuali essence yang mudah menguap dan minyak essensial), ragi untuk adonan, adas manis, bahan



pengental untuk makanan;

- t. Yang terdapat dalam merek "Lacker" nomor daftar: IDM00054824, terdapat persamaan sifat, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa antara kedua jenis barang yang dibandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;
- u. Menimbang, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran merek "Laiker" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dengan merek "Lacker" milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar: IDM00054824 mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, penolakan nama didasarkan pada Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a sudah tepat dan benar;
- v. Menimbang, bahwa berhubung alasan penolakan permohonan pendaftaran merek "Laiker" agenda nomor: 000.2009.010277, milik Pemohon Banding telah dinyatakan tepat dan benar serta berdasarkan hukum, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut harus ditolak;

29. Bahwa setelah Penggugat membaca, menganalisa dan menelaah lebih jauh dalam isi putusan tersebut disebutkan merek "Lacker" dengan nomor daftar: IDM00054824, yang mana hal ini sangatlah keliru dan menyesatkan;

30. Bahwa dalam sertifikat merek tidak dikenal adanya nomor daftar tetapi adanya nomor pendaftaran, dimana keduanya memiliki dua arti yang berbeda, sehingga memberikan makna berbeda, karena terdapat kekeliruan bahasa hukum tentunya mengakibatkan putusan Majelis Komisi Banding Merek tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, semua ini terjadi karena kecerobohan, keasal-asalan, ketidaktelitian dari Majelis Komisi Banding Merek, yang tentunya berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pemohon keadilan bagi merek dagang/jasa yang mereknya ditolak secara sewenang-wenang;

31. Bahwa dasar putusan Komisi Banding Merek tidak memuat juga adanya surat keberatan dari pemilik merek "Lacker" milik yaitu PT. Sayap Mas Utama, maka hal ini membuktikan merek "Lacker" tersebut telah tidak ada di masyarakat secara berkelanjutan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada lagi produksi mie dengan merek "Lacker" tersebut;

32. Bahwa perlu kami sampaikan merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat, faktanya telah memiliki stand-stand atau outlet-



outlet atau toko-toko yang berada di Kota-Kota besar seperti di Jakarta diantaranya terletak di Senayan City Food Lantai 5 sampai dengan 16, Grand Indonesia Food Lover Lantai 3 Sky Bridge #1-R, The food sensation Mal Kelapa Gading 1 FC 17-18, Emporium Pluit Food Empire Lantai 4 FC-8, Plaza Blok M Lt. 6 No. 29-30, Mall of Indonesia (MOI) Food Connection Lantai 1 FC -20, Central Park Lantai LG-237, Mall Ciputra Jakarta Lantai 5 No. 2-3, Fx Lifestyle X'Enter Lantai F-5, Mall Pondok Indah Area 51 Lantai 1 No. FC-2, Kuningan City Lantai 3 No. 75 dan Plaza Indonesia Unit L5 # E12, E13, yang selalu menjadi menu favorit masyarakat untuk jenis barang berupa mie, sehingga mie "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" telah memasyarakat dan telah dikenal baik oleh masyarakat luas;

33. Bahwa disamping hal tersebut di atas, stand atau outlet atau toko-toko sebagaimana tersebut di atas telah memperoleh izin dari Suku Dinas Pariwisata sesuai wilayah hukumnya, sebagai berikut:

- 33.1. Toko/tempat penjualan di Mall Of Indonesia Food Connection Lantai 1 FC-8 Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2011 dengan No. 55/JU-01/-1.858.22 (bukti P-17);
- 33.2. Toko/tempat penjualan di Mall Pondok Indah Lantai 1 No. FC-2 Area 51 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2011 dengan No. 142/2011 (bukti P-18);
- 33.3. Toko/tempat penjualan di Fx.Lifestyle X'nter Lantai F.5 Jalan Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2011 dengan No. 108/-1.858.8 (bukti P-19);
- 33.4. Toko/tempat penjualan di Mall Ciputra Lantai V No. 2-3 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan izin dari Suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2011 dengan No. 143/RM-02/-1.858.8 (bukti P-20);

33.5. Toko/tempat penjualan di Mall Central Park Jalan S. Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2011 dengan No. 144/RM-02/-1.858.8 (bukti P-21);

33.6. Toko/tempat penjualan di Jalan Asia Afrika Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 06 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2011 dengan No. 103/1.858.25 (bukti P-22);

33.7. Toko/tempat penjualan di Food Court Grand Indonesia Lantai 3 Sky Briage #1-R Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan izin dari Suku Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berupa izin tetap usaha pariwisata bidang penyediaan makanan dan minuman yang diberikan kepada "Mie Tarik Laiker", dimana izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2011 dengan No. 104/1.858.25 (bukti P-23);

34. Bahwa perlu kami sampaikan, sejak awal Direktorat Merek telah bertindak tidak objektif dalam proses pemeriksaan tersebut, dimulai dari proses pemeriksaan atas merek Penggugat yang mana tidak berdasarkan atas objektifitas dalam melihat secara utuh dan menyeluruh atas merek yang diajukan dan/atau dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat, terlebih putusan Komisi Banding Merek dengan nomor: 214/KBM/HKI/2011 sangat menyampingkan ketentuan hukum serta fakta-fakta yang ada, sehingga berpotensi menggugurkan hak Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan semangat dan jiwa luhur Pancasila. Adapun Penggugat melakukan identifikasi ketidak-objektifitas Tergugat

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



sebagai berikut:

1. Mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada yaitu: Undang-Undang nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek;
2. Mengesampingkan seluruh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai kasus merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan;
3. Mengabaikan fakta-fakta serta bukti merek-merek yang mendapat perlindungan hukum dan secara berdampingan (*co-exist*) antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, dan para pemilik merek itupun tidak keberatan atas keberadaan merek-merek tersebut;
4. Mengabaikan keadilan secara utuh dari Pemohon merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat;
35. Bahwa merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" Penggugat adalah berbeda dengan merek "Lacker" dengan nomor pendaftaran IDM000054824 atas nama PT. Sayap Mas Utama yang menjadi dasar penolakan, sehingga penolakan Direktorat Merek cq. Majelis Komisi Banding Merek (selanjutnya disebut "Komisi Banding Merek") tidak memenuhi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1) huruf A; Adapun yang menjadi dasar hukum penolakan dari Direktorat Merek serta Komisi Banding Merek adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";
 - b. Hanya saja Direktorat Merek dan Komisi Banding Merek tidak memperhatikan penjelasan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1) yaitu: "Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";Jika melihat dan membaca penjelasan tersebut, sangatlah jelas bahwa penentuan sebuah merek itu memiliki persamaan pada pokoknya, jika

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



merek memiliki kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut";

36. Bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas, maka merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" Penggugat berbeda dengan merek "Lacker" dengan nomor pendaftaran IDM000054824. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terdapat perbedaan pada tampilan merek secara keseluruhan;

Bahwa adanya perbedaan pada tampilan merek secara keseluruhan antara merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dengan merek "Lacker" yang dijadikan sebagai dasar putusan penolakan dapat dilihat dengan jelas pada tampilan merek tersebut secara keseluruhan;

Dan di bawah ini merupakan contoh merek Penggugat "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama yang menjadi dasar penolakan;



"LAIKER + LUKISAN
KEPALA
KOKI CHINA CIPTAAN"
Milik Pembanding Nomor
Pendaftaran D002009010277

LACKER

"LACKER"
Sebagai Dasar Penolakan
dengan Nomor Pendaftaran
IDM000054824

Dari kedua contoh merek tersebut di atas, dapat terlihat beberapa perbedaan yang akan diuraikan pada tabel berikut:

No.	Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" Milik Pembanding	Merek "Lacker" Nomor pendaftaran IDM000054824
1.	Memiliki karakteristik yang khas yaitu kata "Laiker" dan dilengkapi dengan gambar "Lukisan Kepala Koki China" serta kata "Great taste great quality";	Tidak memiliki karakteristik yang khas karena hanya memiliki atau terdiri dari kata Lacker dan tidak memiliki arti kata yang khusus;
2.	Kata "Laiker" tidak mendominasi keseluruhan merek karena terdapat unsur lain berupa "Lukisan Kepala Koki China	Kata "Lacker" mendominasi keseluruhan Merek.



	Ciptaan" dan kata " <i>Great taste great quality</i> " yang ditempatkan di bagian bawah dan merupakan satu kesatuan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga secara nyata dan jelas tidak mendominasi keseluruhan merek;	
3.	Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" menggunakan jenis huruf atau <i>font</i> (mendekati tipe <i>monotype corsiva</i>) yang berbeda dengan tipe dengan <i>font</i> yang digunakan dalam merek "Lacker";	Merek "Lacker" menggunakan jenis huruf atau <i>font</i> yang umum dan tidak terdapat karakteristik yang khas/tertentu (tipe huruf yang dipergunakan mendekati tipe <i>arial black</i>);
4.	Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dominasi warna hijau tua dengan gambar koki bertopi kuning rambut coklat, wajah warna krem, dan baju warna hijau dengan tulisan warna putih <i>great taste quality</i> di bawah merek utama Laiker;	Merek "Lacker" hanya berwarna hitam putih biasa;

Dengan adanya perbedaan karakteristik, warna dalam merek serta perbedaan huruf yang dipergunakan seperti yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan nyata bahwa antara merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dengan merek "Lacker" milik PT. Sayap Mas Utama adalah berbeda dan tidak akan menimbulkan kerancuan di dalam masyarakat yakni bagi para pemilik merek maupun bagi para konsumen;

b. Perbedaan konseptual;

Ditinjau dari sudut pandang konseptual, maka antara merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dan merek "Lacker" milik PT. Sayap Mas Utama sebagai dasar putusan Komisi Banding Merek memiliki perbedaan yang sangat jelas dan signifikan;

Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat terdiri dari gambar yaitu lukisan Kepala Koki China dan kata "*Great taste great quality*" yang melekat dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian dari pada merek;

Dilihat dari sejarah kata "Laiker" merupakan kata temuan (*invention word*) yang telah dipergunakan oleh Penggugat secara turun temurun dalam usaha Mie Tarik Laiker yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat khususnya masyarakat di Ibukota Jakarta;



Dan merek "Laiker" yang dilengkapi dengan gambar Kepala Koki China adalah ciri khas Mie Tarik Laiker yang merupakan masakan Cina atau *Chinese food*;

Serta kata dari "*Great taste great quality*" merupakan gambaran hasil olahan produk terhadap rasa dan kualitas yang bagus dari Mie Tarik Laiker;

Jika dibandingkan dengan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama yang dijadikan sebagai dasar putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding Merek, maka secara jelas dan nyata bahwa merek "Lacker" tidak memiliki makna yang jelas dan tidak tertentu;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka secara konseptual merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat berbeda dengan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama dengan nomor daftar IDM000054824 yang dijadikan sebagai dasar putusan penolakan;

c. Perbedaan pada susunan huruf dan tata cara penulisan;

Bahwa selain perbedaan-perbedaan yang telah diuraikan di atas, antara merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat berbeda susunan huruf dan tata cara penulisan pada merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama;

Pada merek "Laiker" milik Penggugat terdiri dari susunan huruf-huruf yaitu l-a-i-k-e-r (terdiri dari enam huruf) yaitu 2 huruf vokal dan 4 huruf konsonan dan merupakan satu kata yang tidak berdiri sendiri;

Bila dibandingkan dengan merek "Lacker" yang terdiri dari huruf-huruf l-a-c-k-e-r secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) huruf yang terdiri dari 3 huruf vokal dan 3 huruf konsonan. Meskipun terdapat jumlah huruf yang sama yaitu terdiri dari enam (6) huruf namun diantara merek-merek tersebut terdapat perbedaan dalam jumlah huruf vokal dan konsonan yang membuat pengucapan atau lafal atas merek dan terdapat 1 (satu) huruf yang berbeda yaitu huruf C pada merek "Lacker", sehingga dengan perbedaan satu dengan jelas penulisan merek tersebut menjadi berbeda;

d. Perbedaan bunyi pada ucapan atas merek;

Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Banding Merek dalam putusan penolakan permohonan banding tentang persamaan pada pokoknya yaitu mempunyai persamaan bunyi ucapan antara merek "Laiker" Penggugat dengan merek "Lacker" PT. Sayap Emas Utama tidak memiliki dasar hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 46



Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, merek "Laiker" Penggugat diucapkan dengan bunyi Lai-Ker dimana terdapat *diffong* yang dilambangkan dengan *ai*, *au*, dan *oi*;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, merek "Lacker" PT. Sayap Emas Utama diucapkan dengan bunyi La-Ce-Ker, dimana tidak terdapat *diffong* yang dilambangkan dengan *ai*, *au*, dan *oi*;

Bahwa merek "Laiker" Penggugat diucapkan dengan bunyi Lai-Ker, sedangkan jika dibandingkan dengan merek "Lacker" PT. Sayap Mas Utama diucapkan dengan bunyi La-Ce-Ker. Jadi jelas, bahwa bunyi pengucapan pada merek-merek itu terdengar sangat jelas dan nyata berbeda;

e. Perbedaan warna atas merek;

Bahwa secara visualisasi dominasi warna yang dimiliki oleh "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" adalah warna hijau tua dengan gambar kepala koki dalam lingkaran berikut topi warna kuning rambut, coklat wajah warna krem dengan senyuman khas dan baju warna hijau, serta warna putih untuk tulisan *great taste quality* yang terdapat di bawah merek utama;

Bahwa merek "Lacker" didominasi oleh warna hitam dan putih tanpa gambar apapun, sehingga secara visualisasi perbandingan kedua merek sangatlah jelas perbedaan dari segi warna;

37. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka nyata dan jelas bahwa antara merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat berbeda dengan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama yang dijadikan dasar putusan penolakan terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan pada tampilan merek secara keseluruhan;
- b. Perbedaan konseptual;
- c. Perbedaan pada susunan huruf dan tata cara penulisan;
- d. Perbedaan bunyi ucapan atas merek;
- e. Perbedaan warna atas merek;

38. Bahwa dengan banyaknya perbedaan-perbedaan seperti yang telah diuraikan, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa berikut ini sebagai bahan pertimbangan yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata di Indonesia banyak fakta merek-merek yang diduga serupa namun pendaftarannya dapat diterima oleh Direktorat Merek meskipun serupa tetapi dinyatakan berbeda;

40. Bahwa terhadap merek-merek tersebut, dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan hukum yang terletak secara berdampingan (*co-exist*) antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, dan para pemilik merek itupun tidak keberatan atas keberadaan merek-merek tersebut;

Adapun contoh daripada merek-merek yang serupa namun pendaftarannya dapat diterima yaitu:

a. Bahwa secara fakta Direktorat Merek menerima pendaftaran merek-merek yang mencantumkan kata "Teh", diantaranya sebagai berikut:

1. Merek "Teh Kotak" dengan nomor daftar No: IDM000018252, kelas barang 30;
2. Merek "Tehku" dengan nomor daftar No: IDM000007335, kelas barang 30;
3. Merek "Er Teh" dengan nomor daftar No: IDM000058552, kelas barang 30;
4. Merek "FresTea" dengan nomor daftar No: 528317, kelas barang 30;

Bahwa keempat merek di atas, sama-sama mencantumkan kata "Teh" dan kata tersebut bersifat umum sebagai bagian daripada merek tersebut dan dapat diterima oleh Direktorat Merek;

Berikut ini contoh dalam gambar atau etiket merek-merek tersebut:

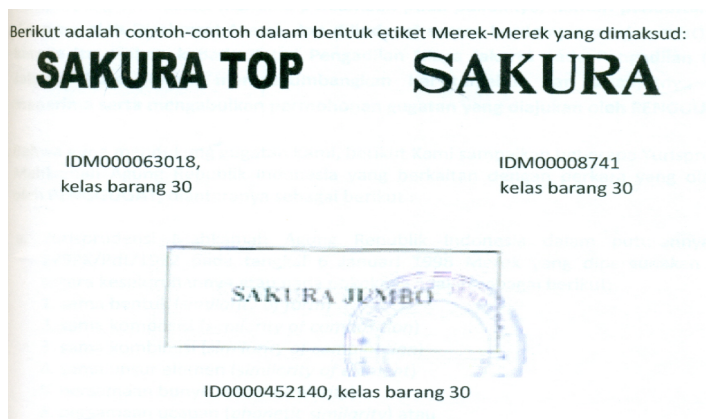




b. Bahwa Direktorat Merek juga menerima pendaftaran atas merek-merek yaitu:

1. Merek "Sakura Top", daftar nomor 063018, untuk kelas barang 30;
2. Walaupun telah terdaftar merek "Top" sebelumnya dengan nomor daftar nomor: 389217, kelas barang 30;
3. Merek "Sakura Jumbo" dengan nomor daftar ID0000452140, kelas barang 30;

Berikut adalah contoh-contoh dalam bentuk etiket merek-merek yang dimaksud;



c. Merek-merek lain yang ternyata juga diterima oleh Direktorat Merek yaitu:

1. Merek "Gajah Duduk" dengan nomor daftar: 367077, kelas barang 24;
2. Merek "Gajah Beduk Intan" dengan nomor daftar: 469829, kelas barang 24;

Pada prinsipnya kedua merek tersebut memiliki persamaan kata dan gambar yaitu Gajah, dimana kata-kata tersebut berlaku umum namun pendaftaran atas kedua merek dapat diterima oleh Direktorat Merek; Berikut adalah merek-merek yang dimaksud;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pendaftaran merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" Penggugat diterima oleh Direktorat Merek, karena berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat ungkapkan di atas menunjukkan banyak merek-merek yang diduga serupa yang terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya, namun pendaftarannya diterima oleh Direktorat Merek dan dilindungi secara berdampingan (*co-exist*). Oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempertimbangkan hal tersebut, dan selanjutnya dapat menerima serta mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

41. Bahwa guna mendukung gugatan kami, berikut kami sampaikan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 pada tanggal 6 Januari 1998, merek yang dipergunakan sama secara keseluruhannya atau pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sama bentuk (*similarity of form*);
2. Sama komposisi (*similarity of composition*);
3. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
4. Sama unsur elemen (*similarity of element*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau,
7. Persamaan penampilan (*similar in appearance*);

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 352 K/Sip/1975 pada tanggal 2 Januari 1982 dalam perkara antara PT. Rena Djaya melawan Ajinomoto, Co.Inc., terkait merek Ajinomoto & Lukisan Mangkok dan merek Miwon & Lukisan Mangkok, dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut: "Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa kombinasi serta warna warni harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 979 K/Pdt/1990 pada tanggal 20 Mei 1997 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 340/Pdt/G/D/1989/PN.JKT.PST pada tanggal 26 September 1989,

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ajinomoto, Co.Inc., melawan Tan Siau Liang, tentang merek Cap Mangkok Merah, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- "Bahwa pada merek Pemohon hanya terdapat lukisan Mangkok Merah, sedangkan pada merek Termohon I selain terdapat lukisan Mangkok Merah juga terdapat lukisan ikan mas yang termuat di dalam suatu kotak empat persegi dan lingkaran, yang kesemuanya ini tidak terdapat pada merek Pemohon;
 - Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi didalam melihat sesuatu merek harus dilihat secara keseluruhannya, dan tidak tepat apabila bagian-bagian tertentu saja dengan meninggalkan/meniadakan bagian-bagian lainnya;
 - ... yang dimaksudkan sebagai bagian essensial dari sesuatu merek adalah merupakan bagian yang dominan dari merek tersebut yang dapat menghilangkan bagian-bagian lainnya...;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 025K/N/HAKI/2003 pada tanggal 29 Desember 2003 jo. putusan Pengadilan Niaga No. 16/MEREK/2003/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 24 Juni 2003 tentang perkara Ziploc, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa merek Ziploc atas nama Tergugat terdaftar dengan daftar nomor 413361 (bukti P-4=T1) dan uraian warna dengan etiket hitam putih;
 - Bahwa dari bukti P-5 terlihat merek yang dipergunakan oleh Tergugat dalam perdagangan barang adalah tulisan Ziploc warna putih dengan dasar biru;
 - Baik huruf maupun bunyi ucapan dan warna putih pada merek yang dipergunakan oleh Tergugat adalah sesuai dengan merek Ziploc yang terdaftar;
 - Bahwa unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan karenanya merupakan merek menurut definisi undang-undang;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1983 yang menyatakan, tidak mempunyai persamaan antara merek "Redjo" dengan merek "Kemiri Redjo", dimana kedua merek tersebut dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2483 K/Sip/1983 tanggal 28 Maret 1991 yang menyatakan, bahwa merek "Medi Joy" tidak sama dengan merek "Meiji" yang menyatakan, bahwa diantara kedua merek tersebut tidak terdapat persamaan;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2570 K/Sip/1982 tanggal 28 Maret 1991 yang menyatakan, bahwa merek "Lobak Abang" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Tiga Lobak";

h. Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Pdt.Sus/2010 yaitu kasasi perkara antara Cargil Palm Products Sdn.Bhd., melawan Pemerintah RI cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HAKI cq. Komisi Banding Merek. Dimana dalam putusannya, bahwa merek "Nutrifood Choko-Latte" berbeda dengan merek "Socolate". Dalam konsepnya merek "Socolate atas nama Pemohon Kasasi merupakan kata rekaan (*invented word*) yang tidak didasarkan pada kata-kata umum yang mempunyai arti tersendiri. Dan di beberapa Negara, apabila terdapat merek yang sudah umum (*common word*), maka apabila ada suatu merek yang walaupun ada perbedaan sedikit saja merek tersebut menjadi berbeda;

Jadi berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penggugat, dan menyatakan merek Penggugat yaitu "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat berbeda dengan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama dengan nomor daftar IDM000054824, dan dapat dimintakan perlindungan hukumnya dengan didaftarkanya di Direktorat Merek;

42. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan atas investigasi merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama dimana Penggugat memperoleh informasi sebagai berikut:

a. Bahwa merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama di Badan POM sampai saat ini belum ditemukan dokumen terkait dengan penilaian wajib suatu perusahaan oleh BPOM dan mendapat nomor pendaftaran produk pangan, karena menurut Keputusan Kepala BPOM No. HK.00/05.1.2569 tentang kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan, bahwa "Produk pangan yang diedarkan setiap perusahaan wajib dinilai oleh BPOM dan mendapat nomor pendaftaran produk pangan (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3));

Bahwa dengan tidak terdaftarnya produk PT. Sayap Mas Utama di Badan POM, maka secara hukum produk tersebut tidak dapat dipasarkan karena belum mendapat sertifikasi;

b. Sesuai dengan hasil investigasi lapangan yang telah Penggugat lakukan, penelusuran terhadap produk mie dengan merek "Lacker" atas nama PT.

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayap Mas Utama dilakukan diantaranya yaitu di:

- a) Pasar tradisional seperti: Pasar Induk Senen, Pasar DKI Sunter, Pasar CKL Cakung, Pasar Bintara Bekasi, Pasar Pulo Gebang;
- b) Pasar modern/supermarket seperti: Food Mart Atrium Plaza, Food Hall Mall Kelapa Gading, Farmer Market Mall Kelapa Gading, Carrefour Mall of Indonesia, Giant Sunter Mall, Ramayana Pulau Gadung Trade Center, Carrefour ITC Cempaka Mas, Giant Plaza Semanggi, Giant Blok M Plaza, Carrefour Taman Modern, Giant Plaza Ujung Menteng, Diamon Artha Gading;
- c. Bahwa dari hasil penelusuran dan investigasi di lapangan baik pada pasar tradisional dan pasar modern/supermarket diperoleh informasi, bahwa mie dengan merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama tidak dikenal dan tidak ada produknya. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 61 ayat (2) huruf a mengatur bahwa:
"Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal";
Selanjutnya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penjelasan Pasal 61 ayat (2) memberi penjelasan sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat";
Maka kesimpulannya produksi mie dengan merek Lacker atas nama PT. Sayap Mas Utama tidak diproduksi dan tidak ada di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket-supermarket;

43. Bahwa pengajuan permohonan gugatan ini masih dalam batas waktu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 31 ayat (3) jo. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, Pasal 13 ayat (3), permohonan pengajuan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding dapat diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan hari, (hari kerja) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut, dalam hal ini Penggugat menerima putusan Komisi Banding nomor 214/KBM/HKI/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 yang mana surat pemberitahuan dari Sekretaris Komisi Banding Merek nomor:

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/KEP/KBM/HKI/XI/2011 perihal Putusan Majelis Komisi Banding Merek tertanggal 07 November 2011 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2011 pukul 11.00 Wib, maka permohonan gugatan ini disampaikan masih dalam batas waktu pengajuan gugatn yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek (*vide* bukti P-16);

Dengan demikian, diajukan gugatan atas putusan Komisi Banding Merek nomor: 214/KBM/HKI/2011 ini masih dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara, Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Banding Merek nomor 214/KBM/HKI/2011 tertanggal 8 Agustus 2011;
3. Membatalkan surat Direktur Merek nomor D002009010277 tanggal 19 April 2011 mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dengan nomor agenda permohonan: D002009010277, kelas barang: 30, dengan tanggal penerimaan permohonan: 30 Maret 2009, atas nama: Jimmy Santoso Herlambang;
4. Menyatakan merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dengan nomor agenda permohonan: 0002009010277, kelas barang: 30, dengan tanggal penerimaan permohonan: 30 Maret 2009, atas nama: Jimmy Santoso Herlambang berbeda dengan merek sebagai dasar penolakan oleh Direktur Merek, yaitu merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama;
5. Memerintahkan Direktorat Merek untuk menerima permohonan merek dan menerbitkan Sertifikat atas merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dengan nomor agenda permohonan: 0002009010277, kelas barang: 30, dengan tanggal penerimaan permohonan: 30 Maret 2009, atas nama: Jimmy Santoso Herlambang milik Penggugat dan mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Atau;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Komisi Banding Merek nomor: 214/KBM/HKI/2011 tertanggal 08 Agustus 2011;
3. Membatalkan surat Direktur Merek nomor D002009010277 tanggal 19 April 2011 mengenai penolakan permohonan pendaftaran Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dengan kata "*Great taste great quality*" milik Penggugat dengan nomor agenda permohonan D002009010277 kelas barang 30 dengan tanggal penerimaan permohonan 30 Maret 2009, atas nama Jimmy Santoso Herlambang;
4. Menyatakan Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" milik Penggugat dengan nomor agenda permohonan D002009010277 kelas barang 30 dengan tanggal penerimaan permohonan 30 Maret 2009, atas nama Jimmy Santoso Herlambang berbeda dengan Merek sebagai dasar penolakan oleh Direktur Merek, yaitu merek "Lacker" atas nama PT. Sayap Mas Utama;
5. Memerintahkan Direktorat Merek untuk menerima permohonan Merek dan menerbitkan Sertifikat atas Merek "Laiker + Lukisan Kepala Koki China Ciptaan" dengan nomor agenda permohonan D002009010277 kelas barang 30 dengan tanggal penerimaan permohonan 30 Maret 2009, atas nama Jimmy Santoso Herlambang milik Penggugat dan mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat Ba pada tanggal 2 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 19 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 30 Mei 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2012, dan Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012, akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2012, dengan demikian melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK cq. KOMISI BANDING MEREK** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta Rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 15 Februari 2013** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2013** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh DR. Nurel Elanyah, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rachmadi, SH., LL.M., sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000.00,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M

2. R e d a k s i Rp. 5.000.00,-

2. Administrasi kasasi ... Rp. 4.989.000.00,-

J u m l a h = Rp. 5.000.000.00,-

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 490 K/Pdt.Sus/2012